의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 한국기술교육대학교 산학협력단

【특허고객번호】 2-2005-024336-1

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인메이저

【대리인번호】 9-2014-100161-4

【지정된변리사】 박종욱,김형덕,하수경,김선영

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2019-0000844

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0256824-92

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인메이저 (서명 또는 인)

의견내용

본 출원에 관한 2019년 4월 9일자 거절 이유에 대하여 아래와 같이 의견을 개진합니다.

I. 거절 이유의 개요

2019년 1월 3일자 특허출원 제10-2019-0000844호, "전자쿠폰 시스템 및 전자쿠폰 처리 방법(이하, '본원발명'이라 함)"에 대하여, 귀 심사관님께서는 의견제출통지서에서,

『1. 이 출원의 특허청구범위의 청구항 제1항에 기재된 발명은, 공개특허공보 제 10-2015-0096573호(인용발명 1), 공개특허공보 제10-2015-0090348호(인용발명 2) 및 공개특허공보 제10-2015-0093093호(인용발명 3)에 기재된 쿠폰 사용 상태 정보와 연계하여 쿠폰리스트를 표시하는 쿠폰 관리 시스템에 관한 내용과, 비제휴사에서 발급한 쿠폰을 저장한 단말에서 해당 쿠폰 사용 시, 제휴사 서버와의 연동을 통해 해당 쿠폰에 대한 사용처리를 수행하는 제휴사 서버 및 서비스 제공 장치와 단말에 관한 내용과, 사용자의 활성화조건 달성여부에 따라 쿠폰 사용권한을 부여할 수 있는 쿠폰 서비스에 관한 내용에 대비하여 볼 때, 이 기술분야로부터 통상의 지식을 가진 사람(이하, '통상의 기술자'라 함)이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로, 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.』

라고 지적하셨습니다.

Ⅱ. 본 출원의 보정에 대하여

1. 특허 청구범위의 보정

본 출원인은 본 거절이유를 해소하고 본원의 독창적인 구성이 보다 명확하게 드러나도록 하기 위해, 본원의 청구항 1에, 상세한 설명의 단락 [0093] - [0094], [0110] 등에 기재된 내용에 기초하여 발명의 구성을 보다 구체적으로 한정함으로써 인용발명들과의 차이점이 보다 명확히 드러나도록 아래와 같이 보정하였습니다. 보정된 부분은 밑줄로 강조하였습니다.

[청구항 1] 정정.

하나 이상의 행사와 매칭되고, 액면 금액에 소비자 단말에 제공되는 금액이 서로 상이한 전자쿠폰을 관리하는 쿠폰 관리 장치를 포함하는 전자쿠폰 시스템으로서,

상기 쿠폰 관리 장치는,

전자쿠폰의 유효성 정보, 통계분석을 위한 프로그램, 통계 분석 결과 및 공급자의 위치를 표시하기 위한 지도를 저장하는 장치 저장부;

적어도 하나의 행사에 대한 정보를 수집하여 행사 지역 및 행사 기간을 특정하고, 해당 행사에 참여하는 공급자 또는 상기 행사 지역 내 위치한 공급자에 대한 공급자 정보를 수집하여 행사 정보로 관리하는 행사 관리부;

소비자 단말의 전자쿠폰 발행 요청에 따라 상기 소비자 단말에 기기 번호 또는 전화번호인 고유 식별 코드를 부여하고, 상기 고유 식별 코드와 상기 행사 정보가 매칭된 전자쿠폰을 생성하여 상기 소비자 단말로 전송하되, **소비자 단말과 통신하여** 소비자 단말의 **각** 구성에 대한 정보를 수집하여 상기 소비자 단말에 적합한 QR 코드, NFC, RFID 또는 비콘 인식형태로 상기 전자쿠폰의 발행 형식을 결정하는 쿠폰 발행부;

상기 전자쿠폰의 활성 타임, 활성 지역, 및 사용 이력을 유효성 정보로 관리하되, **상기 활성 타임 및 활성 지역을 각각 전자쿠폰과 매칭된 행사 기간 및 행사 지역에 기초하여 설정하고,** 상기 공급자 단말로 사용 승인이 전송되면 상기 전자쿠폰의 사용 이력을 기록하는 유효성 관리부;

상기 공급자 단말로부터 상기 전자쿠폰의 인증 요청이 수신되면, 상기 전자쿠폰과 매칭되는 행사 기간에 기초하여 설정되는 활성 타임 및 상기 활성 지역 정보에 기초하여 상기 전자쿠폰의 유효성을 판단하고, 상기 전자쿠폰이 유효하면 상기 공급자 단말로 사용 승인을 전송하는 쿠폰 승인부;

상기 유효성 관리부에서 관리되는 사용 이력을 분석하여 **공급자별 결제 통계 자료를 생성하고, 상기 사용 이력을 추출하여 공급자 또는 소비자 별로 분류하여 소비자 별 전자쿠폰 사용 통계 정보, 공급자 별 전자쿠폰 승인 통계 정보 및 발급된 전자쿠폰과 사용된 전자쿠폰의 비율 정보를 포함하는 결제정보를 생성하는** 통계 **분석**부; 및

전자쿠폰의 활성 지역에 등록**되고, 행사 지역에 대응되는** 하나 이상의 공급자의 위치를 탐색하고, 탐색된 공급자의 위치를 상기 소비자 단말에 제공하는 업체 정보 관리부를 포함하고,

상기 소비자 단말은,

소비자의 의사에 따라 전자쿠폰의 사용 금액과 지불시기를 결정함으로써 공급자와 소비자 간 거래를 상호 비동기화 방식으로 구현하는 전자쿠폰 시스템.

특히, 보정서에 반영된 보정은 본원의 최초 출원시의 명세서 및 도면에 기재된 기술적 사상의 범위 내에서 이루어진 것으로서 명세서를 보정하는 과정에서 새로운 요소가 들어가지 않도록 주의하였음을 첨언합니다.

Ⅲ. 특허법 제29조 제2항에 따른 거절이유에 대한 의견

본 출원인은 최초 명세서상에 기재된 내용에 기초하여 각 청구항에 대하여, 본원발명의 독창적인 기술적 사상이 분명하게 드러나도록 보정 하였습니다. 이에 따라, 보정된 특허청구범위의 청구항들은 인용발명들과의 차이점이 명확해졌다고 판단됩니다.

이하에서는, 보정된 청구항 1을 기초로 인용발명들과의 차이점을 설명하도록 하겠습니다.

1. 본원발명과 인용발명들의 대비

본원발명은 전자쿠폰 시스템에 관한 것으로, 특히 축제와 같은 지역 행사시 이용되는 전자쿠폰 시스템에 관한 것입니다.

본원발명은 그 실시예에서 축제, 공연, 전시회, 스포츠 경기 등과 같은 각종 행사에서 사용되는 것으로, 미리 설정된 액면가에 대응되는 금액을 지급하는 것과 동일한 효과를 갖는 전자쿠폰을 마련 및 유통시킴으로써 전자쿠폰의 사용을 촉진함과 아울러, 행사가 종료된 이후에 전자 쿠폰 사용 이력에 기초하여 결제 정보를 생성하고 이를 제공함으로써 행사의 경제적 파급 효과를 손쉽게 분석할 수 있도록 하는 것을 특징으로 합니다.

특히, 본원발명은 전술한 목적을 달성함과 동시에, 전자 쿠폰의 활용 및 관를 위한 독창적이고 구체적 구성을 제시하고 있고 있으며, 이러한 특징이 청구항에 반영됨에 따라, 본원발명은 **i) 활성 타임 및 활성 지역을 각각 전자쿠폰과 매칭된 행사 기간 및 행사 지역에 기초하여 설정**한다는 점과, ii) 사용 이력을 추출하여 공급자 또는 소비자 별로 분류하여 **소비자별 전자쿠폰 사용 통계 정보, 공급자 전자쿠폰 승인 통계 정보, 발급된 전자쿠폰과 사용된 전자쿠폰의 사용 통계 정보, 공급자 전자쿠폰 승인 통계 정보, 발급된 전자쿠폰과 사용된 전자쿠폰의 비율 정보를 포함하는 결제정보를 생성**한다는 점과, iii) 소비자 단말은 **소비자의 의사에 따라 전자쿠폰의 사용 금액과 지불시기를 결정함으로써 공급자와 소비자간 거래를 상호 비동기화 방식으로 구현한다**는 점에서 독창성이 있습니다.

반면, 전술한 구성에 기초하여 발명의 전체로 볼 때, 인용발명들은 전술한 본원발명의 독창적 구성 i - iii를 시사하거나 개시하고 있지 않으며, 이하 도면을 참조하여 본원의 구성의 인용발명 간의 차이점을 상세하게 비교, 설명 드리도록 하겠습니다.

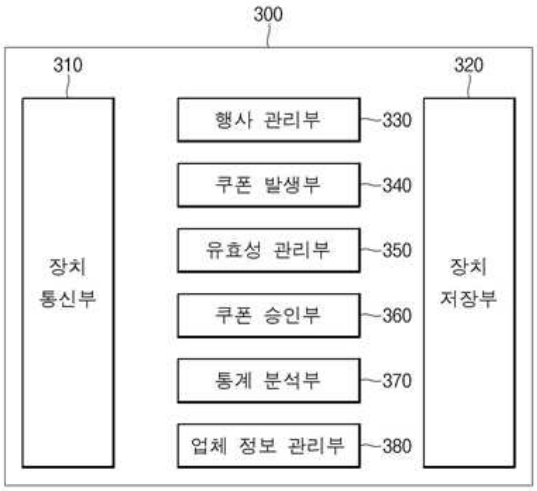
(1) 구성 i

구성 i는 본원발명의 특징 중 하나인, 전자쿠폰의 유효성 정보를 관리하는 것과 관련된 구성입니다.

본원발명은 그 취지에 따라, 행사와 매칭된 전자 쿠폰을 발행하고 이에 대한 시작, 지역 유효성을 검증을 통해 전자쿠폰의 사용을 승인함으로써 전자쿠폰의 사용을 촉진하는 것이며(단락 [0020]), 따라서, 일반쿠폰과는 달리 전자쿠폰의 '유효성'에 대한 관리가 중요하다고 할 수 있습니다.

이러한 전자쿠폰의 유효성은, 사용기간 뿐만 아니라, 해당 전자쿠폰이 **지역 행사 등에서 정해진 업체 또는 위치 등에서만 한정적으로 사용되어야 하는 조건**이며, 이러한 조건이 만족하는 경우에만 전자쿠폰의 사용이 '유효'하게 됩니다.

이를 위해, 본원발명의 실시예에 따르면, 유효성 관리부는, 전자쿠폰의 활성 타임, 활성 지역, 및 사용 이력을 유효성 정보로 관리하되, 활성 타임 및 활성 지역을 각각 전자쿠폰과 매칭된 행사 기간 및 행사 지역에 기초하여 설정하게 되며, 사용승인이 전송되면 전자쿠폰의 사용 이력을 기록하는 특징이 있습니다(단락 [0083]).

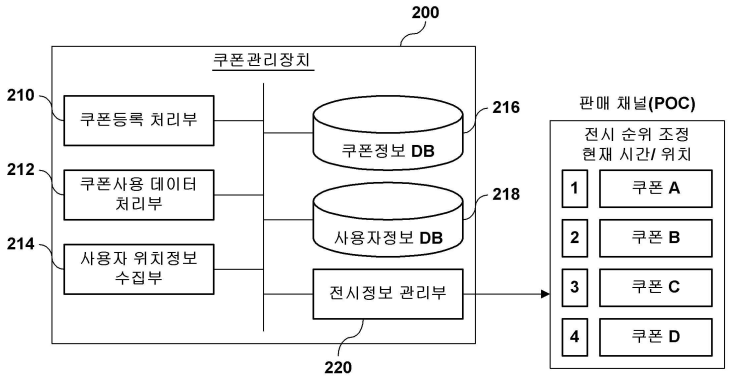


< 본원, 도 4 >

이와 대비하여, 인용발명 1은 쿠폰 리스트를 표시하는 쿠폰 관리 시스템에 관한 것으로, 특히 '쿠폰 사용 상태 정보'를 관리하는 내용을 포함하고 있으며, 이러한 '쿠폰 사용 상태 정보'에는, 사용이 완료된 쿠폰 정보, 미사용 상태이지만 유효 조건(유효 기간 등)이 만료되지 않은 쿠폰 정보, 미사용 상태에서 유효 조건이 만료된 쿠폰 정보 등의 정보가 포함되는 구

성을 개시하고 있어(단락 [0037]), 본원발명의 유효성 정보와 다소 유사한 부분이 있는 것으로 보입니다.

그러나, 인용발명 1은 본원발명과 같이 지역 행사를 전제하여 발행 및 운영되는 쿠폰이 아님에 따라, 쿠폰의 활성 타임 및 활성 지역을 전자쿠폰과 매칭된 **'행사 기간 및 행사 지역'에 기초하여 설정**하는 것에는 관심의 대상으로 하고 있지 않습니다.



< 인용 1, 도 2 >

또한, 인용발명 2, 3은 쿠폰 사용에 대하여 제약 또는 조건과 관련하여 어떠한 내용도 개시하고 있지 않습니다.

따라서, 인용발명 1-3은 본원발명의 독창적 구성 i을 시사하거나 개시하고 있지 않습니다.

(2) 구성 ii

구성 ii는 본원발명이 지역 행사를 전제로 운영되며, 그 지역 행사가 종료된 이후에 전자 쿠폰 사용 이력에 기초하여 결제 정보를 생성하고 이를 제공함으로써, 행사의 경제적 파급 효과를 손쉽게 분석할 수 있도록 하기 위한 것과 관련된 구성입니다.

전술한 바와 같이, 본원발명의 요지인 전자쿠폰은 지역 행사에서 사용되는 것을 전제로 하며, 이에 따른 각종 통계정보를 도출함으로써 지역 행사 활성화 정책이나 경제적 파급 효과를 도출 및 분석할 수 있도록 하는 구체적 요소를 제시하고 있습니다.

상세하게는, 본원발명의 통계 분석부(370)는 전자쿠폰의 사용 이력을 분석하여 사용자 또는 공급자별 통계 자료를 분석함에 있어서, 사용 이력을 추출하여 공급자 또는 소비자 별로 분류하여 ① 소비자별 전자쿠폰 사용 통계 정보, ② 공급자 전자쿠폰 승인 통계 정보, ③ 발급된 전자쿠폰과 사용된 전자쿠폰의 비율 정보를 포함하는 결제정보를 생성하게 됩니다.

이와 대비하여, 인용발명 3은 쿠폰관리서버가 쿠폰의 전송여부, 활성화 여부 및 사용승인 여부 등을 데이터베이스에 기록하고, 쿠폰에 대한 통계를 생성하는 기능을 제시하고 있습니다. 여기서, 통계 등의 2차적 데이터는 분석을 통해 쿠폰의 전송대상이나 혜택정도, 활성화 조건 등을 설계할 때 유용하게 활용할 수 있다고 기재되어 있습니다(단락 [0064]).

이러한 내용에 비추어 볼 때, 인용발명 3 또한 다양한 분야에서 활용할 수 있는 분석 대상으로서 쿠폰에 대한 통계를 활용하는 구성을 개시하는 것으로 보입니다.

그러나, 본원발명은 소비자 측면에서 본 전자쿠폰 사용 정보 뿐만 아니라, **'공급자' 측면 즉, 지역행사에 참여한 업체와 관련된 통계 정보를 더 분석**함으로써 발명의 취지에 부합하는 정보를 처리하는 특징을 더 포함하고 있습니다.

따라서, 인용발명 2의 내용만으로는 전자쿠폰에 대한 공급자와 관련된 통계 정보를 더 포함하고 이를 분석하는 구성을 용이하게 도출할 수는 없을 것으로 생각됩니다.

따라서, 인용발명 1-3은 본원발명의 독창적 구성 ii를 시사하거나 개시하고 있지 않습니다.

(2) 구성 iii

구성 iii는 본원발명의 다른 독창적 구성인 '상호 비동기화 방식'의 결제 방법에 대하여 한정하고 있습니다.

본원발명은 전자쿠폰을 매개로 하는 결제 시스템을 개시하고 있으며, 결제 시스템으로서 유용한 결제 방식인 '비동기화 결제 방식'을 제시하고 있습니다.

상세하게는, 소비자 단말(100)은 소비자의 요청을 통하여 전자쿠폰의 사용 금액과 지불시기를 결정할 수 있습니다. 즉, 소비자 단말(100)은 공급자의 의사와 상관없이 소비자의 의사만으로 전자쿠폰의 금액과 지불시기를 결정할 수 있으며, 공급자와 소비자간의 거래가 상호 비동기화 방식으로 이루질 수 있도록 하는 특징이 있습니다(단락 [0110]).

반면, 인용발명 1-3은 이러한 비동기화 결제 방식과 관련된 어떠한 구성도 지재되어 있지 않습니다. 이러한 구성 iii는 소비자 중심의 상품 구매 방법을 전자쿠폰 시스템에 적용하고 있고, 인용발명 1-3에 의해서는 이러한 '비동기화 결제 방식'을 도출할만한 어떠한 근거도 제시하고 있지 못합니다.

따라서, 인용발명 1-3은 본원발명의 독창적 구성 iii를 시사하거나 개시하고 있지 않습니다.

즉, 인용발명은 본원발명의 독창적 구성 i - iii과는 차이가 있거나, 그 구성을 통해 실질적으로 구현하고자 하는 기술적 사상을 시사하거나 개시하고 있지 않으므로, 본원발명은 그 **구성의 곤란성**이 인정되어야 한다고 사료됩니다.

2. 본원발명과 인용발명 간의 목적 및 효과 비교

본원발명은 지방자치 단체에서 기획 및 개최하는 다양한 지역 축제를 활성화하고 이와 관련된 유용한 통계 정보를 획득하기 위한 전자쿠폰 시스템을 제공하는 데 목적이 있습니다. 이와 대비하여, 인용발명들은 전자 쿠폰의 발급 또는 관리와 관련된 내용을 폭넓게 제시하고 있으나, 본원발명의 취지인 지역 행사에 특화된 전자 쿠폰을 발행 및 이를 관리할 뿐만 아니라, 유용한 통계정보 및 결제방법을 제공하는 것에는 이르지 못함에 따라 실질적 목적에는 차이가 있다고 생각됩니다.

이러한 목적상의 차이점에 따라, 본원발명은 지역행사와 매칭된 전자 쿠폰을 발행하고 지역 유효성을 검증을 통해 전자쿠폰의 사용을 승인함으로써 전자쿠폰의 사용을 촉진함과 아울러, 행사가 종료된 이후에 전자 쿠폰 사용 이력에 기초하여 결제 정보를 생성하고 이를 제공함으로써 행사의 경제적 파급 효과를 용이하게 분석할 수 있는 효과가 기대되는 반면, 인용발명에 의해서는 이러한 효과를 기대하기 어려울 것으로 생각됩니다.

따라서, 본원발명은 목적 및 효과에 있어서, 인용발명들과 일부 공통점이 있을 뿐, 서로간의 실질적인 목적 및 효과에 차이점이 존재함에 따라, 인용발명과 대비하여 볼 때 **본원발명은 목적의 특이성 및 효과의 현저성이 인정**되어야 한다고 생각됩니다.

3. 결론

앞서 살펴 본 바와 같이, 본원발명은 인용발명들과 대비하여 볼 때, 일부 공통점은 있으나, 목적이 특이하고, 그 기술적 구성이 상이하여 구성의 곤란성이 인정되며, 이에 따라 현저한 효과가 있다는 점에서 본원발명의 **진보성**은 인정되어야 한다고 사료됩니다.

또한, 심사지침서에 의하면 독립항의 진보성이 인정되는 경우에는 그 독립항에 종속되는 종속항도 진보성이 인정된다고 기재되어 있으므로, 본원 발명의 독립항에 종속하는 종속항의 진보성도 인정된다고 판단됩니다.

Ⅳ. 맺음

전술한 바와 같이, 보정에 의해 본원의 특허청구범위들은 인용발명들과 대비하여 볼 때 진보성이 있는 발명이라고 사료됩니다. 따라서, 특허법 제29조제2항에서 규정하고 있는 특허

요건을 만족하고 있다고 사료되오며, 심사관님께서는 이상에서와 같은 보정 및 의견 개진에 기초하여 본원 발명을 재심사하시어 다른 거절이유가 없으면 특허 결정하여 주시기 바랍니다.